

**KONTRAK LAYANAN
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT. SIGMA CIPTA CARAKA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PPDB ONLINE DAN PENDAMPINGAN TEKNIS 12 USER UNTUK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : K.TEL. 3084/HK.810/TR6-R600/2021

Nomor : 449/SCC/TTES/A/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-06-2021)**, bertempat di **Balikpapan**, antara pihak-pihak:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Surat Kuasa dari Direktur Enterprise & Business Service Nomor K.TEL. 45/HK.510/DR6-10400000/2020 tanggal 01 Juli 2020, dan Surat Kuasa dari Executive Vice President Telkom Regional VI Nomor K.TEL. 1064/HK.510/TR6-R001/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **SUBROTO MARZUKI** jabatan **OSM REGIONAL ENTERPRISE, GOVERNMENT & BUSINESS SERVICE** selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;
- II. **PT SIGMA CIPTA CARAKA, NPWP : 01.329.073.9-093.000.**, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 8 yang dibuat di hadapan Daisy Rosalina Suniadji, S.H., yang merupakan Notaris pengganti dari Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta, tanggal 1 Mei 1987, yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Nomor C.2.9355.HT.01.01 TH 89 tanggal 3 Oktober 1989 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 3554 tanggal 31 Juli 1992 dan Anggaran Dasarnya telah diubah terakhir kalinya berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn, Notaris di Jakarta, yang perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0088859.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan susunan pengurus Perseroan telah diubah terakhir kalinya berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 03 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn., yang perubahan data perseroan tersebut telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0416790 tanggal 08 Desember 2020, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan yang beralamat kantor di Graha Telkomsigma, Jl. Kapt. Subijanto, Dj Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan 15321, dalam Perjanjian ini diwakili oleh **THORICK RAMLI**, jabatan **VP TELKOM NETWORK, IT & DIGITAL SOLUTION**, selanjutnya disebut **SIGMA**.

Selanjutnya **TELKOM** dan **SIGMA** dalam Kontrak Layanan ini masing-masing disebut "**Pihak**" secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PERSERO) wilayah Kalimantan Tengah dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah tentang Support Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online Nomor: 421/2168/Disdik/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.
- b. Surat Nomor: **TEL. 3064/LG.270/TR6-R600/2021** tanggal **03 Juni 2021**, Perihal Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini **Para Pihak** menyatakan mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Layanan**, selanjutnya disebut **Kontrak Layanan Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaan Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut "Pekerjaan") kepada **SIGMA** ke Pelanggan **TELKOM**, dengan jumlah dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Kontrak Layanan** ini, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh **Manager Project Management Telkom Regional VI Kalimantan** dan **SIGMA cq. Head of Delivery Assurance & Performance Report (atau pejabat setingkat di operasional terkait)**.

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Jangka waktu delivery layanan (Ready for Service) **Maksimal sampai dengan tanggal 28 Juni 2021** terhitung sejak tanggal Surat Penetapan Mitra Pelaksana.

Pasal 3 HARGA

Total harga Pekerjaan dimaksud Kontrak Layanan ini adalah sebesar **Rp. 49.090.908,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah)**, belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), dengan rincian harga tercantum dalam Lampiran I **Kontrak Layanan** ini.

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas harga dimaksud dalam Pasal 3 Kontrak Layanan ini akan dilakukan oleh **TELKOM** kepada **SIGMA** secara **One Time Charge (OTC)** setelah **TELKOM** menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (*back to back*). **SIGMA** mengajukan surat tagihan kepada **TELKOM cq. Manager Payment & Invoicing Divisi SDA, Graha Merah Putih Lt 11 Jl Gatot Subroto Kav.52 Jakarta Selatan 12710** dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Bayar;
 - b. Invoice, Faktur Pajak dan Kuitansi (rangkap dua);
 - c. Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST) yang ditandatangani **TELKOM cq. Manager Project Management Telkom Regional VI Kalimantan** dan **SIGMA cq. Head of Delivery Assurance & Performance Report (atau pejabat setingkat di operasional terkait)**;
 - d. Copy Kontrak Layanan ini.

- (2) Pembayaran dimaksud Ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara pemindah bukuan/ transfer melalui : Nama Bank (**Bank BNI**) Cabang (**Kantor Cabang Utama BSD**) dengan rekening Nomor (**1970507938**) atas nama **PT. Sigma Cipta Caraka**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **SIGMA** dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

Pasal 5 D E N D A

Jika jangka waktu delivery layanan tersebut dalam Pasal 2 **Kontrak Layanan** ini terbukti dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu pelaksanaan, maka kepada **SIGMA** dapat dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari total harga Pekerjaan dimaksud Kontrak Layanan ini sebelum PPN 10% (sepuluh perseratus) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima perseratus) dari total harga Pekerjaan dimaksud Kontrak Layanan ini pada lokasi yang mengalami keterlambatan, dengan prosedur pemotongan denda secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **SIGMA**.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure dalam **Kontrak Layanan** ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan **Para Pihak** walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, embargo, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan dalam surat resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai force majeure, yang mengakibatkan salah satu atau **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Kontrak Layanan** ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **SIGMA** dan dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan menurut **Kontrak Layanan** ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut dibawah ini :
- SIGMA** terbukti tidak dapat melaksanakan Pekerjaan atau mengalami keterlambatan dengan denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari jumlah total harga.
 - SIGMA** ternyata terbukti menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari **TELKOM**.
- (2) Masing masing Pihak wajib tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Layanan ini, sejauh mungkin **TELKOM** dan **SIGMA** akan menyelesaikan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitase Nasional di Jakarta.
- (4) Segala informasi dan data yang berkaitan dengan Kontrak Layanan ini bersifat rahasia. Masing – masing pihak di larang untuk membuka informasi dan data tersebut kepada pihak ketiga kecuali di izinkan oleh Pihak Lainnya atau di tentukan lain oleh Undang – undang.
- (5) Dalam hal Kontrak Layanan ini berakhir, maka segala perangkat yang disediakan **SIGMA** wajib di kembalikan oleh **TELKOM** kepada **SIGMA**.

- (6) Setiap penambahan dan perubahan atas ketentuan dalam **Kontrak Layanan** ini wajib dibuatkan dalam bentuk amandemen atau addendum atau side letter yang disetujui oleh **Para Pihak**.
- (7) **Kontrak Layanan** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup masing-masing ama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan **Para Pihak**.

TELKOM



SUBROTO MARZUKI
OSM REGIONAL ENTERPRISE,
GOVERNMENT & BUSINESS SERVICE

SIGMA



THORICK RAMLI
VP TELKOM NETWORK, IT &
DIGITAL SOLUTION

Lampiran I :

Kontrak Layanan antara **TELKOM** dengan **SIGMA**

Nomor : K.TEL. 3084/HK.810/TR6-R600/2021 - 449/SCC/TTES/A/2021

Tanggal : 04 Juni 2021

Tentang : Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

RINCIAN SPESIFIKASI LAYANAN, VOLUME DAN HARGA

Harga One Time Charge

No	Item	Jumlah	Satuan	Harga Pekerjaan (IDR)	
				Satuan	Total
1	Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	12	User	4.090.909	49.090.908
GRAND TOTAL					49.090.908

Total Rekap Harga

No	Item	Harga Pekerjaan (IDR)
1	Harga One Time Charge	49.090.908
GRAND TOTAL		49.090.908

Keterangan:

- 1 Harga sudah termasuk PPH dan pajak-pajak lainnya akan tetapi belum termasuk PPN 10%
- 2 Lokasi Instalasi: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : TEL. 3064/LG.270/TR6-R600/2021

Balikpapan, 03 Juni 2021

Kepada Yth,
Direktur
PT Sigma Cipta Caraka
Telkom Landmark Tower 23rd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia



Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penetapan Mitra Pelaksana *Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah*

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Penetapan Calon Mitra Pelaksana Nomor : TEL. 3002/LG.270/TR6-R604/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Surat Kesanggupan Mitra Calon Pelaksana Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Mei 2021.
3. Kesepakatan Bersama antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PERSERO) wilayah Kalimantan Tengah dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah tentang Support Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online Nomor: 421/2168/Disdik/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan **PT Sigma Cipta Caraka** sebagai Mitra Pelaksana *Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah harga Pekerjaan sebesar Rp. 49.090.908,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10% namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya.
2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
3. Waktu *delivery* layanan (*Ready for service*) Maksimal 28 Juni 2021.
4. Service Level Guarantee (SLG) : -.
5. *Term of Payment* / Tahapan Pembayaran dilakukan secara One Time Charge (OTC).
6. Skema Bisnis: Pengadaan Beli Putus.
7. Lokasi Instalasi: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Mekanisme Pembayaran: Back to Back.
9. Bertindak sebagai penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah
Telkom : Manager Project Management Telkom Regional VI Kalimantan.
Sigma : Head of Delivery Assurance and Performance Report.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Subroto Marzuki

OSM Regional Enterprise, Government & Business Service

Tembusan: GM Witel Kalimantan Tengah
SM Shared Services Divisi Government Services
Manager Business, Government & Enterprise Service Witel Kalimantan Tengah
Manager Bidding Management TR VI Kalimantan



Lampiran: Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : TEL. 3064/LG.270/TR6-R600/2021

Detail Rincian dan Spesifikasi

Harga One Time Charge

No	Item	Jumlah	Satuan	Harga Pekerjaan (IDR)	
				Satuan	Total
1	Penyediaan Layanan PPDB Online dan Pendampingan Teknis 12 User untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	12	User	4.090.909	49.090.908
GRAND TOTAL					49.090.908

Total Rekap Harga

No	Item	Harga Pekerjaan (IDR)
1	Harga One Time Charge	49.090.908
GRAND TOTAL		49.090.908

Keterangan:

- 1 Harga sudah termasuk PPH dan pajak-pajak lainnya akan tetapi belum termasuk PPN 10%
- 2 Lokasi Instalasi: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

